

Exp.Nº: 235120

Fecha: 03/08/2026

**INFORME JURÍDICO DE MARLEN ELIANA CANALES NÚÑEZ, NADIA LUZMIRA CANALES NÚÑEZ,
JOVINA DEL CARMEN NÚÑEZ CIFUENTES Y SANDRA ESTER CANALES NÚÑEZ.**

Región Del Maule, 03 del 08 de 2026, Fiscal: Si.... No.X.

- 1.- Resultado del Análisis Jurídico No es posible aplicar el procedimiento establecido en el D.L. N°2695/79.
- 2.- Las solicitantes son doña MARLEN ELIANA CANALES NÚÑEZ, C.I. N.º 16.537.064-3; doña NADIA LUZMIRA CANALES NÚÑEZ, C.I. N.º 18.343.014-9; doña JOVINA DEL CARMEN NÚÑEZ CIFUENTES, C.I. N.º 8.634.904-3; y doña SANDRA ESTER CANALES NÚÑEZ, C.I. N.º 15.747.489-8.
- 3.- La solicitud de regularización se refiere a un inmueble particular Rural ubicado en CHUPALLAR S/N, Comuna de Linares, Provincia de Linares, Región del Maule, con una superficie aproximada de 250.000 mt2, amparado por el Rol de Avalúo Fiscal N° 553-93, con un Avalúo Fiscal Total de \$ 6.485.354.-
- 4.- La Procedencia de la regularización de la posesión de la pequeña propiedad raíz a través del procedimiento establecido en el D.L. N° 2695/79, no es procedente, ya que conforme al informe Jurídico efectuado en este acto, la regularización de la posesión material de la propiedad no cumple con los requisitos exigidos por la Ley, por cuanto:
 - a.- HERENCIA. - Las solicitantes indican haber adquirido la posesión material del inmueble mediante, Herencia intestada quedada al fallecimiento de don Pedro Luis Canales Norambuena, fecha de defunción 15 de mayo del año 2005. Se acompaña al expediente administrativo la Escritura Pública de Compraventa de Derechos, celebrada con fecha 28 de junio de 1979, en la Notaría Pública de don Claudinet Pereira González, Comuna de Linares, anotada bajo el repertorio N° 165, donde el causante de las solicitantes adquiere de don Carlos Humberto Norambuena Vasquez la totalidad de los derechos de dominio que a ellos les corresponde sobre el inmueble a mayor extensión que ampara la propiedad objeto del procedimiento administrativo que nos convoca.
 - b.- Al analizar el certificado de avalúo fiscal acompañado al expediente se advierte una inconsistencia sustancial que impide determinar con certeza la individualización del inmueble objeto de regularización. En efecto, las solicitantes requieren sanear una superficie de 250.000 m² (25 hectáreas), extensión que guarda concordancia con la Escritura Pública de Cesión de Derechos, en la cual se describe el predio con una cabida aproximada de 100 metros de frente por 20 cuadras de fondo, equivalente a la superficie pretendida. Sin embargo, el certificado de avalúo fiscal acompañado da cuenta de un inmueble con una superficie de tan solo 6,3 hectáreas, generándose una contradicción objetiva entre los antecedentes aportados. Tal discrepancia impide establecer de manera fehaciente la correspondencia entre el inmueble cuya regularización se solicita y aquel individualizado en el antecedente tributario., impidiéndose alcanzar la certeza necesaria respecto de la identidad y extensión del predio.
 - c.- La solicitud no logra acreditar que se trata de una "pequeña propiedad raíz" en los términos exigidos por el Artículo 1º del Decreto Ley N° 2.695 de 1979, el cual limita este procedimiento a inmuebles cuyo avalúo fiscal no exceda las 1000 UTM. En el caso concreto, al pretenderse sanear una extensión de 25 hectáreas contando únicamente con un avalúo para 6,3 hectáreas, el solicitante omite acreditar el valor fiscal de la totalidad de la superficie efectivamente poseída. toda vez que no es posible verificar si el valor comercial o proporcional de las 18,7 hectáreas restantes. La discrepancia de cabida afecta directamente la acreditación de la posesión material continua y exclusiva exigida por el Artículo 2º N° 1 del Decreto Ley N° 2.695 de 1979. En consecuencia, respecto a las 18,7 hectáreas de exceso sobre el avalúo, no existe respaldo documental que otorgue "fecha cierta" o veracidad a los actos de señor y dueño alegados. Conforme al Punto 4.2.2 de la Circular N° 3 de 2022 de la Subsecretaría de Bienes Nacionales, la solicitud debe ser desechada por falta de

autenticidad, ya que la falta de consistencia entre los hechos declarados y los antecedentes documentales impide formar convicción administrativa sobre la real extensión de la ocupación, procediendo el rechazo en virtud del Artículo 11° inciso primero del Decreto Ley N° 2.695 de 1979.

Luego, de acuerdo a lo expuesto con anterioridad, no procede, en un principio, la regularización de la posesión de la propiedad particular a través del procedimiento establecido en el Decreto Ley.

Kevin Tobar Unda Postulante CAJ
Metropolitana, Mario Brevis Morales Abogado
Tutor Unidad de Regularización.